



Vara Única da Comarca de Marapanim
Rua Diniz Botelho, n. 1722, bairro Centro, Marapanim/PA
Telefone/WhatsApp - 91-98436-5644 E-mail: 1marapanim@tjpa.jus.br

Processo nº 0800268-27.2024.8.14.0030

MANOEL RAIMUNDO DA SILVA PINHEIRO e outros

Nome: BANCO DO BRASIL SA

Endereço: DINIZ BOTELHO, 183, CENTRO, MARAPANIM - PA - CEP: 68760-000

Nome: BANCO DO BRASIL SA

Endereço: SAUN Quadra 5 Lote B Torres I, II e III, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70040-912

SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo autor, alegando, em síntese, omissão no tocante à falta de citação dos embargantes no processo principal.

Contrarrazões ao id. 143208161.

É o sucinto relatório. Passo a DECIDIR.

Inicialmente, recebo o presente recurso, por ser tempestivo e sem vícios.

Observo que a sentença foi prolatada sem omissões/erro material, não havendo correções a serem feitas em sede de embargos. No tocante ao tema, a sentença é explícita no sentido de negar eventual nulidade, *vide*:

*"A penhora em questão recaiu sobre imóvel oferecido em garantia hipotecária voluntária no bojo da cédula de crédito comercial exequenda, em favor do Banco do Brasil, em benefício da empresa executada, Pinheiro e Freire Ltda., da qual os embargantes, conforme consta nos autos, são sócios ou tinham vínculo direto. Ainda que atualmente aleguem residir no imóvel, tal condição não descaracteriza a afetação do bem à dívida garantida por hipoteca devidamente registrada. No mais, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não prevalece contra a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária, ainda que residencial (RE 612.360, tema 295 da repercussão geral). **Logo, não há que se falar em nulidade da penhora** ou em violação ao direito de moradia, uma vez que houve renúncia expressa à impenhorabilidade legal no momento da constituição da garantia"*

Desta forma, não há nulidade ou omissão a ser sanada.

Os embargos declaratórios interpostos possuem o objetivo estrito de reexame de prova, não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 1022 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Reexame de prova – Inadmissibilidade.

Embargos de declaração. É defeso o reexame de prova através da via recursal de que se cuida, refutando-se, por não ocorrente omissões, obscuridades ou dúvidas, no acórdão embargado, e isto por que assoma, à evidência, a positiva falta de admissibilidade jurídica. Recurso não provido.

EDApC n. 21.256 - Fortaleza - Raimundo - Sirido de Souza - Embargado: Raimundo Gomes da Silva. (132 RTJE - Vol. 90 - JUL - 1991 - CIV., COM. E PROC. CIV.)

Pelo exposto, Conheço dos Embargos, porém rejeito-os, posto que tal remédio processual é admissível apenas quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, omissão ou contradição (art. 1.022 do Código de Processo Civil), não assumindo caráter infringente de modo a permitir a discussão quanto a eventuais incorreções na apreciação dos fatos ou na declaração do direito. De saída, mantenho todos os termos da sentença, revogando a LIMINAR deferida, bem como não atribuindo nenhum efeito suspensivo aos autos principais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá a cópia desta sentença como mandado/ofício, devendo ser incluído o nome, qualificação e endereço do(s) destinatário(s), nos termos do Provimento n.º 003/2009 CJCI do TJEP

Marapanim, Pará. Data da assinatura eletrônica.

José Maria Pereira Campos e Silva
Juiz de Direito
Respondendo pela Comarca de Marapanim